

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Gilberto José da Silva Leal, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Aprovar o regimento interno do Conselho Municipal do Ambiente, em conformidade com a reunião plenária, realizada no dia 05/12/2012.

REGISTRE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 10 de dezembro de 2012.

Gilberto José da Silva Leal
Prefeito Municipal

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO AMBIENTE

PARAÍBA DO SUL - RJ

**CAPÍTULO I
DO OBJETIVO**

Art. 1º - Este regimento estabelece as normas de organização e funcionamento do Conselho Municipal do Ambiente de Paraíba do Sul – COMAPS, de acordo com a Lei Municipal nº 2910 de 29 de novembro de 2012.

Parágrafo Único – A Política Municipal do Ambiente tem como objetivo o que preceitua a Constituição Federal no seu Art. 225 - *“Todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”*.

Art. 2º - O COMAPS, órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, tem por finalidade propor diretrizes para a implementação da Política Municipal do Ambiente, bem como, acompanhar a Gestão da Secretaria Municipal do Ambiente.

**CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS**

Art. 3º - Ao COMAPS compete:

- I. Acompanhar e avaliar a implementação da Política Municipal do Ambiente recomendando as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos;
- II. Deliberar, sob a forma de recomendações, proposições e resoluções, visando ao cumprimento dos objetivos da Política Municipal do Ambiente;
- III. Emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da legislação ambiental em vigor, bem como, das Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e dos demais atos normativos relacionados ao Ambiente;
- IV. Promover a cooperação e entrosamento entre as atividades desenvolvidas pelo executivo municipal, órgãos e entidades públicas e privadas voltadas para o desenvolvimento sustentável e defesa do ambiente;
- V. Analisar e emitir parecer sobre empreendimentos que possam provocar danos ao ambiente, ou representar relevantes impactos negativos na capacidade da infra-estrutura urbana;
- VI. Manter estreito intercâmbio com órgão da Administração Municipal, com objetivo de propiciar junto às empresas instaladas no município a prática de Responsabilidade Sócio-Ambiental, objetivando as compensações ambientais;
- VII. Integrar os objetivos e as ações dos vários setores do Poder Público Municipal e da iniciativa privada instalada no município, que atuem nas questões ambientais;
- VIII. Apreçar sobre assuntos que lhe forem remetidos pela sociedade civil e pelos Poderes Públicos Municipais relativos à Política Municipal Ambiental e outros instrumentos de ação;
- IX. Estimular, em parceria com a Secretaria Municipal do Ambiente, que as empresas instaladas no território do município, iniciem e/ou implementem a prática de sistemas de monitoramento permanente de controle de poluição;
- X. Propor, tomar ciência e acompanhar a implementação da Agenda Municipal do Ambiente recomendando programas e projetos para a implementação da Política Municipal do Ambiente, indicando os objetivos a serem alcançados em período de curto, médio e longo prazo;

- XI. Exercer vigilância nas atividades em geral, visando o controle para o ambiente sadio;
- XII. Sugerir sobre a aplicação dos recursos do FMAPS - Fundo Municipal do Ambiente de Parálba do Sul;
- XIII. Organizar e regulamentar, a cada dois anos, a Conferência Municipal do Ambiente onde a Política Municipal do Ambiente será discutida e revisada;
- XIV. Estabelecer atividade de divulgação de seus trabalhos.
- XV. Opinar na elaboração do calendário ambiental municipal e participar da organização de eventos que incentivem a proteção ao ambiente;
- XVI. Estimular a ampliação dos Projetos de Educação Ambiental formal, informal ou não formal, visando à conscientização, aprendizagem e mecanismos de participação e controle social, a fim de promover e fortalecer o desenvolvimento sustentável;
- XVII. Promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicação e os resultados alcançados pelos programas e projetos da Administração Municipal referentes à Política Municipal do Ambiente;
- XVIII. Criar Grupos Técnicos para discussão de temas considerados relevantes para implementação da Política Municipal do Ambiente pelo plenário;
- XIX. Instituir, por Resolução, seu Regimento Interno e decidir sobre as alterações propostas por seus membros.

CAPÍTULO III DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º - O COMAPS é composto por 10 (dez) membros conforme determina o Art. 1º da Lei Municipal nº 2.873 de 03 de abril de 2012, que alterou o Art. 4º da Lei Municipal 2.757 de 28 de setembro de 2010.

§ 1º - Os membros do COMAPS terão suplentes em igual número, os quais serão indicados pelas entidades que representam no primeiro biênio. Para os demais biênios os representantes das entidades deverão ser eleitos na Conferência Municipal.

§ 2º - Na eventualidade da entidade de que trata o parágrafo 1º não indicar o respectivo suplente, este será indicado por uma entidade apresentada pelo COMAPS.

§ 3º - Definidos os membros titulares e respectivos suplentes, estes serão nomeados por meio de ato do Prefeito Municipal.

Art. 5º - Para a substituição do membro efetivo ou do seu suplente, a entidade deverá encaminhar comunicação por escrito dirigida ao Presidente do Conselho, indicando o respectivo substituto.

Art. 6º - Declarado vago o mandato do Conselheiro, o Presidente do Conselho oficiará ao Prefeito Municipal ou as entidades civis para que estes tomem as providências que se fizerem necessárias ao preenchimento da vaga.

Parágrafo Único: O membro nomeado, em substituição a outro, que perdeu o mandato, completará o mandato do substituído.

Art. 7º - A renovação do COMAPS se dará durante a Conferência Municipal do Ambiente, a cada 02 (dois) anos, sendo permitida a recondução, a critério de sua representação.

Parágrafo Único - A gestão eleita tomará posse na primeira reunião do COMAPS convocada pelo Presidente após sua homologação.

CAPÍTULO IV DA ORGANIZAÇÃO DO COMAPS

Art. 8º - O COMAPS terá a seguinte organização:

- I. Presidência;
- II. Vice-Presidência;
- III. Plenário;
- IV. 1º Secretário;
- V. 2º Secretário;
- VI. Secretaria Executiva;

SEÇÃO I

Da Presidência do COMAPS

Art. 9º - A Presidência do COMAPS é o representante do Conselho, e será escolhido entre os membros do Conselho.

Art. 10º - São atribuições do Presidente:

- I. Convocar e presidir as reuniões do colegiado;
- II. Solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante interesse público;
- III. Firmar as Atas das reuniões e homologar as Resoluções;
- IV. Constituir e organizar o funcionamento dos Grupos Técnicos e convocar as respectivas reuniões;
- V. Representar o COMAPS em julgo ou fora dele;
- VI. Convocar os membros do COMAPS e coordenar suas reuniões, atendendo à ordem dos trabalhos estabelecidos em pauta;
- VII. Promover a distribuição dos assuntos submetidos à discussão aos relatores escolhidos pelo plenário;
- VIII. Submeter à votação as matérias constantes da ordem do dia, apurar votos e votar em caso de empate;
- IX. Convocar reuniões extraordinárias, na forma da lei;
- X. Apresentar e submeter ao COMAPS relatório das atividades do ano anterior, no 1º trimestre de cada ano;
- XI. Dirimir dúvidas relativas à interpretação deste Regimento, "ad referendum" do plenário;
- XII. Assinar as indicações e proposições do Conselho, encaminhando-as ao Prefeito Municipal para os devidos fins;
- XIII. Requisitar as diligências solicitadas pelos conselheiros;
- XIV. Delegar competências a Secretaria Executiva do COMAPS, quando necessário.

SEÇÃO II

Da Vice-Presidência

Art. 11º - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus impedimentos, exercendo as suas atribuições.

Parágrafo Único - Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente assumirá a Presidência o 1º Secretário.

SEÇÃO III

Do Plenário

Art. 12º - O plenário é o órgão deliberativo superior do COMAPS, configurado pela reunião ordinária ou extraordinária dos membros designados.

Art. 13º - São atribuições do plenário:

- I. Aprovar o calendário das reuniões ordinárias para o período de mandato dos conselheiros;
- II. Estudar e relatar, por parecer, matéria que lhe for submetida a exame, dentro dos prazos fixados;
- III. Discutir e votar os pareceres dos conselheiros;
- IV. Propor a constituição de Grupos Técnicos;
- V. Requerer, através de seu Presidente ou por 1/3 dos seus membros, sempre com justificativa, a convocação de reuniões extraordinárias;
- VI. Sugerir, para apreciação, qualquer matéria objeto de proposição;
- VII. Propor a inclusão de matéria de caráter urgente ou relevante não incluída na ordem do dia;
- VIII. Propor assinatura de convênios em matéria de sua competência e acompanhar o seu desenvolvimento;
- IX. Manter intercâmbio com as entidades oficiais de idêntico objetivo.

Art. 14º - O plenário convocará membros de apoio para compor Grupos Técnicos sempre que julgar necessário, bem como poderá convocar, a qualquer momento, pessoas ou entidades envolvidas na matéria em discussão, desde que aprovados pela maioria simples.

Parágrafo Único - Os membros de apoio opinarão sobre os assuntos em geral que lhe forem submetidos.

Art. 15º - O plenário poderá, ainda, convidar para participar das reuniões do Conselho Municipal do Ambiente personalidades e representantes de entidades e órgãos públicos e privados, dos Poderes Executivo, Ministério Público Legislativo e Judiciário, bem como outros técnicos, sempre que da pauta constar tema de suas áreas de atuação.

SEÇÃO IV

Do 1º Secretário

Art. 16º - Compete ao 1º Secretário dar suporte nas reuniões do conselho para condução e observância da pauta e fazer as anotações necessárias para a elaboração da Ata de Reunião.

SEÇÃO V

Do 2º Secretário

Art. 17º - Compete ao 2º Secretário substituir o 1º Secretário em seus impedimentos, exercendo as suas atribuições.

SEÇÃO VI **Da Secretaria Executiva**

Art. 18º - A Secretaria Executiva, cujas atribuições serão obrigatoriamente exercidas por um membro da Secretaria Municipal do Ambiente, tem por finalidade a promoção do necessário apoio técnico-administrativo a Presidência, ao Plenário e aos Grupos Técnicos, fornecendo as condições para o cumprimento das competências legais do COMAPS.

Parágrafo Único - Para o cumprimento de suas atribuições, a Secretaria Executiva contará com o auxílio de corpo técnico e administrativo, integrado por assessores, assistente técnico e pessoal administrativo, todos pertencentes ao quadro do Município, sem qualquer ônus adicional, nomeados pelo Secretário do Ambiente em exercício.

Art. 19º - A Secretaria Executiva procederá ao encaminhamento e execução de todas as providências, recomendações e decisões do COMAPS, responsabilizando-se, através dos serviços de pessoal técnico e administrativo, pelas seguintes atribuições:

- I. Comunicar as reuniões ordinárias e extraordinárias do COMAPS e de seus Grupos Técnicos;
- II. Organizar a pauta junto aos membros do COMAPS ao final das reuniões, encaminhando-a com antecedência de 10 (dez) dias úteis da reunião seguinte aos membros do COMAPS, mediante mensagem eletrônica;
- III. Registrar as reuniões e remeter, quando solicitado, cópias das atas aos conselheiros;
- IV. Dar ciência de todo o expediente recebido e enviado;
- V. Coordenar os assuntos administrativos, acompanhando e apoiando as atividades dos Grupos Técnicos, inclusive quanto ao cumprimento dos prazos de apresentação de trabalhos ao Plenário;
- VI. Dirigir, orientar e supervisionar os serviços administrativos;
- VII. Elaborar relatório das atividades do COMAPS, do ano anterior, até 1º trimestre de cada ano;
- VIII. Expedir avisos das reuniões do COMAPS, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de convocação, mediante correio eletrônico ou confirmação telefônica;
- IX. Expedir avisos das reuniões extraordinárias do COMAPS, acompanhados da respectiva pauta, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante correio eletrônico ou confirmação telefônica;
- X. Fornecer aos conselheiros toda a documentação relativa às matérias que serão votadas, no prazo definido no inciso II deste artigo;
- XI. Proceder ao arquivamento em registro próprio das atas aprovadas e assinadas pelos conselheiros;
- XII. Receber os pareceres dos Grupos Técnicos, para envio aos conselheiros;
- XIII. Fornecer aos conselheiros, titulares ou suplentes, cópia de documentação recebida ou expedida, sob solicitação;

CAPÍTULO V **DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO**

SEÇÃO I **Das Reuniões**

Art. 26º - Qualquer matéria a ser apreciada pelo COMAPS deverá ser encaminhada pelos membros conselheiros à Secretaria Executiva para protocolo e entrega ao Presidente que fará a apresentação e leitura da mesma no plenário.

Art. 27º - O COMAPS funcionará através de reuniões ordinárias e extraordinárias, sendo dado conhecimento prévio da ordem do dia aos conselheiros.

§ 1º - O COMAPS reunir-se-á ordinariamente, uma vez a cada mês e extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente, e terá data, hora e local previamente definido. As reuniões ocorrerão com a presença de pelo menos a metade de seus membros efetivos na primeira chamada ou com a presença de qualquer número de presente na segunda chamada, que se dará 15 (quinze) minutos após a primeira.

§ 2º - As reuniões poderão ser iniciadas com o limite de 15 (quinze) minutos de tolerância e terão duração máxima de 01 (uma) hora após início da sessão, podendo ser ampliadas caso o plenário assim delibere por votação da maioria simples.

§ 3º - Nas reuniões ordinárias e extraordinárias serão adotados os seguintes procedimentos sequenciais:

- I. Verificação da presença para instalação do plenário;
- II. Abertura da sessão;
- III. Ordem do dia, compreendendo leitura e aprovação da Ata anterior, discussão e votação das matérias em pauta;
- IV. Assuntos gerais.

§ 4º - As sessões do COMAPS serão públicas e os atos deverão ser amplamente divulgados.

Art. 28º - No caso de comparecimento simultâneo do titular e de seu respectivo suplente às reuniões, somente o titular terá o

direito a voto.

§ 1º - Na ausência do conselheiro titular, o suplente terá o direito a voto.

§ 2º - Decorridos quinze minutos de iniciada a reunião, e estando ausente o conselheiro titular, o suplente assumirá a titularidade, independentemente da chegada posterior do titular.

§ 3º - No caso do não comparecimento, sem justificativa, do conselheiro titular e de seu respectivo suplente a 02 (duas) reuniões ordinárias consecutivas ou 03 (três) reuniões alternadas do COMAPS, a entidade a qual representam deverá ser informada oficialmente de seu desligamento, mediante correspondência do Presidente do COMAPS, que solicitará a indicação de novos membros conselheiros titular e suplente.

SEÇÃO II **Da Ordem do Dia**

Art. 29º - Da ordem do dia constará à discussão e votação da matéria em pauta.

§ 1º - As matérias de caráter urgente e relevante, não constantes na ordem do dia, poderão ser propostas, após discussão da pauta, por qualquer membro conselheiro e a plenária poderá decidir por maioria simples:

- I. Pela inabilidade da apreciação;
- II. Sobre o mérito da proposição;
- III. Pela inclusão da matéria na pauta do dia;
- IV. Pela sua inclusão na pauta da próxima reunião.

§ 2º - O Presidente decidirá as questões de ordem e dirigirá as discussões e votações, podendo, a bem da celeridade dos trabalhos, limitar o número de intervenções facultadas a cada conselheiro, bem como a respectiva duração.

§ 3º - O Presidente poderá determinar a inversão da ordem de discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, atendendo a solicitação de qualquer conselheiro, desde que aprovada pelo plenário por maioria simples.

Art. 30º - Esgotada a ordem do dia, o Presidente concederá a palavra aos conselheiros que a solicitarem, para assuntos de interesse geral, desde que inscritos no início da reunião, podendo a seu critério limitar o tempo em que deverão se manifestar.

SEÇÃO III **Das Atas**

Art. 31º - A ata será lavrada ainda que não haja reunião.

Art. 32º - Nas atas constarão:

- I. Data, local e hora da abertura e encerramento da reunião, nome dos conselheiros, presente e a justificativa das ausências;
- II. Sumário dos expedientes, relação das matérias lidas, registro das proposições apresentadas e das comunicações transmitidas;
- III. Resumo de matérias incluídas na ordem do dia, com a indicação dos conselheiros que participaram dos debates e transcrição dos trechos expressamente solicitados para registro em ata;
- IV. Declaração de voto se for requerida, e deliberações do plenário.

CAPÍTULO VI **DOS INSTRUMENTOS**

SEÇÃO I **Dos Processos**

Art. 33º - Todo e qualquer expediente encaminhado ao COMAPS será autuado e numerado pela Secretaria Executiva, que promoverá a devida tramitação, devendo constar no respectivo processo todas as atas por ele ensejadas, até final decisão, seja de mérito ou não.

§ 1º - Para cada processo formado o COMAPS designará um relator, que poderá dar-se por impedido ou por suspeito, mediante justificativa do relevante motivo acolhido pelo Presidente e pelo plenário. Admitido o impedimento ou a suspeição do relator, caberá ao Presidente uma nova designação, não podendo aquele conselheiro anteriormente designado discutir ou tomar parte da votação da matéria em que se der a suspeição.

§ 2º - O relator do processo apresentará seu parecer em reunião ordinária imediata ao recebimento do processo, devendo apresentar justificativa sempre que seja levado a protelar o relato. Caso o relator falte à reunião em que deveria apresentar seu parecer, deverá convocar seu suplente para proceder ao relato ou enviar o processo relatado ao Presidente do Conselho.

§ 3º - Qualquer relator poderá solicitar diligência ou vistoria, sendo necessário o conhecimento da Secretaria Executiva.

§ 4º - O processo em diligência ou vistoria não poderá constar da ordem do dia da reunião.

Art. 34º - Em reunião, anunciada a apreciação de um processo pelo Presidente, fará o relator a exposição da matéria e de seu respectivo parecer, passando-se depois para a discussão pelo plenário.

Parágrafo Único - No curso da discussão é facultado a qualquer um dos conselheiros presentes solicitar esclarecimentos ao relator e apresentar sugestões.

SEÇÃO II **Das Proposições**

Art. 35º - As proposições são matérias construídas por pareceres, moções, emendas, indicações ou estudos e pesquisas.

Art. 36º - Para efeito deste regimento, considera-se:

- I. Emenda é a proposição apresentada como acessório de outra;
- II. Indicação é a proposição em que o conselheiro sugere a manifestação do plenário sobre determinado assunto, visando à elaboração de atos de iniciativa do Conselho;

SEÇÃO III **Da Votação**

Art. 37º - A votação será sempre nominal.

§ 1º - Se algum conselheiro tiver dúvidas sobre o resultado da votação poderá requerer, uma única vez, verificação da votação, independentemente da aprovação do plenário.

§ 2º - O requerimento de que trata o parágrafo 1º somente será admitido se formulado logo depois de conhecido o resultado da votação e antes de passar a outro assunto.

§ 3º - Os processos encaminhados pelo relator à votação serão precedidos por sua breve explanação, pelo seu voto e seguido pelo voto dos demais conselheiros.

§ 4º - Qualquer conselheiro poderá fazer consignar em ata a justificativa do seu voto, que deverá ser encaminhada por escrito ao Presidente até o final da reunião.

§ 5º - As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

Art. 38º - O conselheiro poderá abster-se de votar quando se julgar impedido.

Art. 39º - No curso da votação só será admitido o uso da palavra para a declaração do voto.

Parágrafo Único - As questões de ordem ou de encaminhamento somente serão admitidas antes do início da votação.

Art. 40º - Nenhum membro do Conselho, presente à reunião, poderá eximir-se de votar, ressalvando-se o disposto no parágrafo 1º, do Art. 33º deste Regimento.

Art. 41º - As proposições aprovadas pelo plenário serão encaminhadas pelo Presidente à Secretaria Municipal do Ambiente, para as providências cabíveis.

Art. 42º - Toda dúvida sobre a interpretação e aplicação deste Regimento, ou relacionada com a discussão de matérias, será considerada questão de ordem.

CAPÍTULO VII **DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 43º - O presente Regimento poderá ser parcial ou totalmente alterado com maioria absoluta dos conselheiros em sessão convocada exclusivamente para este fim.

Parágrafo Único - A proposta de alteração deverá ser requerida por maioria simples do plenário, devendo ser distribuída aos conselheiros, para exame e proposição de emendas, com antecedência mínima de trinta dias da reunião em que ser

submetida à apreciação.

Art. 44º - Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário, que fixará precedentes regimentais, e serão incorporados ao Regimento desde que não o contrariem.

PORTARIA Nº 258/2014

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Márcio de Abreu Oliveira, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica Municipal e em consonância com a Lei Federal nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010, bem como, de acordo com a vontade expressa em Ata do Conselho Municipal do Ambiente do Município de Paraíba do Sul, aprovada em 19 de Dezembro de 2014,

Resolve:

Art. 1º – Fica inserido no Artigo 3º da Portaria nº 302/2012, que aprovou e homologou o Regimento Interno do Conselho Municipal do Ambiente de Paraíba do Sul – COMAPS, em conformidade com a Lei Federal nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010, o Inciso XX, que terá a seguinte redação:

“ Art. 3º – Ao COMAPS compete:

XX – O controle social dos serviços públicos de saneamento básico no âmbito do Município de Paraíba do Sul, participando efetivamente, de forma consultiva e deliberativa na formulação da política de saneamento básico, bem como, no seu planejamento e avaliação; ”

Art. 2 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 22 DE DEZEMBRO DE 2014.

MÁRCIO DE ABREU OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL